



P U T U S A N

Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SARANABHAKTI TIMUR, beralamat setempat dikenal dengan nama Jalan Kalianak No. 51-P, Kota Surabaya, berdasarkan perubahan data perseroan terakhir tertuang dalam Akta Notaris Nomor 6 tanggal 05 bulan Oktober tahun 2022 oleh Notaris Julia Seloadji, S.H. berkedudukan di Kota Surabaya tentang Perubaham Akte, bertalian dengan penerimaan dan pencatatan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham RI No. AHU-AH 01.09-0063543 tanggal 10 Oktober 2022, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Ronald Siarta, selaku Direktur Utama Perseroan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Yasin Efendi, S.H., Rangga Adi Fitriyono, S.H., M.H. dan M. Zuhijjar Akbar, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor RA & Partners – Solicitors and Attorneys at Law, Jalan Griya Kebraon Utama Blok DG-12, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA cq PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA Cabang Surabaya, beralamat di Jalan Gentengkali No. 176, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Pahala Sihombing, Gugun Aritonang, Abdul Basit, Nani Hartono yang semuanya merupakan Karyawan di PT Asuransi Raksa Pratikara. yang beralamat di Wisma BSG, Lt 3, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai **TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Maret 2025 dalam Register Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun tuntutan dan dasar hukum pengajuan gugatan ini adalah :

A. POSITA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat hubungan hukum Perjanjian Asuransi dengan Nomor polis 08-M-00035-000-07-2022 dengan Masa Pertanggungan 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2025 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan objek asuransi kendaraan bermotor dengan nomor rangka MJEFG8JE1NJB14391, Nomor mesin J08EUGJ81345 dengan Nomor Polisi L 8049 UE Merk Hino (Truck) Warna Hijau Tua Tahun Pembuatan 2022 atas nama Pemegang Polis PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA QQ PT. SARANABHAKTI TIMUR sesuai ikhtisar pertanggungan yang dikeluarkan TERGUGAT di Surabaya tanggal 01 Juli 2022 ;
2. Bahwa lingkup pertanggungan meliputi TLO (*Total Loss Only*) dengan salah satu syarat in litis, ganti rugi jika terjadi kerusakan dan atau kerugian maka penghitungannya adalah pada pokoknya sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga yang sebenarnya, dan adapun harga yang sebenarnya pada tahun ketiga berdasar ikhtisar pertanggungan Rp. 486.500.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa memasuki pada tahun ke-3, atau pada tanggal 28 Juni 2024 truck hino tersebut mengalami kecelakaan di Jalan Poros Pare-pare, Desa Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, dan telah dilaporkan ke Pihak yang berwajib dengan Surat Keterangan Kecelakaan Nomor Polisi : SK/15/VII/2022/Lantas Kepolisian Resor Sidrap Polda Sulsel, tertanggal 08 Juli 2024 akibat dari kecelakaan atau musibah tersebut pada akhirnya menimbulkan kerusakan atau kerugian pada objek asuransi ;
4. Bahwa kemudian, karena PENGGUGAT merasa mempunyai hak terkait Polis nomor 08-M-00035-000-07-2022, maka mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim asuransi pada tanggal 18 Juli 2024 dengan harapan

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



dapat segera mendapatkan klaim ganti rugi asuransi, yang apabila mengacu pada ikhtisar pertanggungan berhak mendapatkan ganti rugi pada pokoknya sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga yang sebenarnya atau Rp. 486.500.000,00 ;

5. Bahwa pada akhirnya, proses pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh PENGUGAT **ditolak oleh TERGUGAT dan tidak dapat memberikan ganti rugi**, hal tersebut didasarkan dengan sebagaimana dituangkan dalam Surat tertanggal 01 Oktober 2024 No. Ref : 01/CM/GA/ X/2024 perihal Konfirmasi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Hino Ranger L 8049 UE (*selanjutnya cukup ditulis Surat Konfirmasi Ke-1*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerusakannya "*hanya*" sebesar 40,4 %, penghitungan tersebut mengacu pada penghitungan Bengkel CV. Berlian Berkat Sejahtera (Bengkel yang diminta untuk melakukan penaksiran/ pemeriksaan kerusakan oleh TERGUGAT selaku Penanggung) tertanggal 04 September 2024 sebesar Rp. 196.065.000 (seratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah), atas jawaban ini kemudian PENGUGAT mengajukan keberatan atau meminta penjelasan kepada TERGUGAT ;
6. Bahwa atas keberatan atau permintaan penjelasan dari PENGUGAT, kemudian, TERGUGAT tetap melakukan Penolakan Klaim Surat No. Ref : 122/CM/GA/XI/2024 perihal Konfirmasi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Hino Ranger L 8049 UE (*selanjutnya cukup ditulis Surat Konfirmasi Ke-2*), dan melalui Surat Konfirmasi ke-2 ini lah yang membuat PENGUGAT merasa kecewa dimana TERGUGAT memberikan hasil pemeriksaan terbaru (dapat dikatakan merevisi) atas objek asuransi sebesar Rp. 299.110.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) hal mana pemeriksaan terbaru tersebut, TERGUGAT mendasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan Jasa bengkel yang sama dengan Surat Konfirmasi Ke-1 dahulu, bengkel Berlian Berkat Sejahtera;
7. Bahwa atas **perbedaan nilai kerusakan atau kerugian dari pemeriksaan yang pertama dan yang kedua tersebut**, menurut PENGUGAT, terdapat kejanggalan dengan selisih yang sangat jauh antara, yang kemudian pada pokoknya PENGUGAT mempertanyakan atau menyampaikan keberatan melalui media email pada pokoknya cara kerja dan bagaimana hal itu bisa terjadi ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas penolakan klaim tersebut, membuat PENGGUGAT sangat kecewa, mengingat menurut taksiran sendiri, PENGGUGAT meminta bantuan kepada Jasa Indomobil Prima Niaga-Kletek tertanggal 07 Agustus 2024 untuk melakukan penghitungan estimasi kerusakan atau perbaikan ganti rugi objek truk hino, didapatkan mencapai nominal Rp 528.185.175,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya lebih tinggi dari penghitungan kerugian dari TERGUGAT atau bahkan lebih tinggi dari Penghitungan harga sebenarnya sebagaimana yang diatur dalam Polis Asuransi/ ikhtisar pertanggungan, yaitu lebih tinggi dari 75% atau dari harga sebenarnya Rp. 486.500.000,00, atas terbitnya Surat Konfirmasi Kesatu inilah kemudian PENGGUGAT mengajukan keberatan ;
9. Bahwa guna memvalidasi benar telah dilakukan pemeriksaan/ pengecekan oleh Indomobil Prima Niaga – Kletek, yang sebelumnya dikeluarkan pada tanggal 07 Agustus 2024 Estimation Form No. WSES-H/H/08/24/02213, PENGGUGAT melayangkan Surat Permohonan Klarifikasi atau Konfirmasi pada tanggal 28 Februari 2025, yang pada pokoknya menanyakan apakah benar Surat tersebut dikeluarkan oleh Indomobil Prima Niaga – Kletek dan menanyakan taksiran harga penghitungan, dimana atas Surat tersebut disikapi dihari yang sama dengan memberikan stempel cap basah dan tanda tangan pada estimasi form tersebut dengan tidak mengubah hitungan/rincian Estimasi form a quo ;
10. Bahwa meskipun demikian, untuk menyajikan fakta hukum yang objektif dan berkeadilan maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dapat meninjau atau sidang pemeriksaan lapangan (pemeriksaan kendaraan di tempat) terhadap objek kenaraan Truk Hino aquo yang saat ini berada di Gudang PT. SARANABHAKTI TIMUR yang bertempat di Jl. Kalianak 51-P Surabaya;
11. Bahwa pada pokoknya perbuatan TERGUGAT menolak Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor yang diajukan PENGGUGAT adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji karena PENGGUGAT senyatanya berhak secara hukum untuk mendapatkan ganti kerugian berdasarkan Perjanjian Pertanggungan Asuransi polis nomor 08-M-00035-000-07-2022,
12. Bahwa PENGGUGAT membutuhkan keadilan serta kepastian hukum dan tidak berlarut-larut terhadap hak nya selaku TERTANGGUNG, maka Mohon

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dapat memutus perkara ini secara adil dan cermat ;

13. Bahwa dengan perbuatan TERGUGAT sebagaimana terurai di atas, jelas-jelas PENGGUGAT sangat dirugikan baik materil maupun moril/Immateriil yang dimohonkan dalam gugatan ini, yaitu sejak ditolaknya klaim per tanggal 01 Oktober 2024 oleh PENGGUGAT hingga tanggal diajukannya gugatan ini;

14. Bahwa kerugian PENGGUGAT apabila dirinci sebagai berikut:

A. Kerugian Klaim Asuransi TLO yang belum dipenuhi = Rp 528.185.175,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan hitungan tersebut diatas adalah Penggugat menggunakan perhitungan atau penaksiran kerusakan/ kerugian sendiri dengan berdasarkan hitungan yang dikeluarkan oleh Indomobil Prima Niaga - Kletek

B. Kerugian Moril:

Menghukum Tergugat juga untuk membayar kerugian Moril/ Immateriil terhitung sejak ditolaknya klaim Asuransi a quo ganti rugi mobil/truk sebagaimana Surat Konfirmasi Kesatu tertanggal 01 Oktober 2024 No. Ref : 01/CM/GA/X/2024, yang hingga saat ini Objek Asuransi/ Truck a quo tidak bisa digunakan di karenakan telah terjadi kerusakan dan belum tertangani ("mangkrak") hingga gugatan ini di layangkan dengan nilai sebesar Rp. 307.200.000,- (tiga ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian per/bulan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

15. Bahwa permohonan ganti rugi Moril/ Immateriil dimohonkan kepada Majelis hakim pemeriksa perkara a quo ini, dengan pertimbangan asas keadilan dan norma yang hidup dimasyarakat, atas hilangnya hak nikmat (kerugian) yang diderita PENGGUGAT dengan taksasi seandainya klaim atas Objek Asuransi/ Truck a quo dapat segera diganti rugi oleh TERGUGAT tepat waktu dan tidak ditolak olehnya serta tidak sampai berlarut, maka Truck a quo dapat menghasilkan keuntungan untuk perputaran modal sehingga agar mohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo ;

16. Bahwa guna menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia dan untuk menjamin kepastian hak dari PENGGUGAT mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat meletakkan Sita Kebendaan pada penguasaan TERGUGAT (*Conservatoir Beslag*) Dan atau apabila Sita Kebendaan tersebut tidak mencukupi hutangnya atau tidak dapat dijalankan, maka

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik TERGUGAT yang akan atau ditemukan dikemudian hari ;

17. Bahwa untuk menjamin pula putusan atas perkara ini, maka sudah sepantasnyalah putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa gugatan ini adalah mengenai kerugian sejumlah uang, maka sudah sepantasnya pula kepada TERGUGAT untuk dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya memenuhi putusan ini hingga sampai Putusan ini dapat dijalankan;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul atas perbuatan TERGUGAT, kiranya biaya-biaya yang timbul haruslah ditanggung oleh TERGUGAT ;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menolak klaim atas polis Asuransi Nomor 08-M-00035-000-07-2022 dan tidak membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji;
- 3) Menyatakan biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan atas kerusakan kendaraan Truk Hino nomor rangka MJEFG8JE1NJB14391, Nomor mesin J08EUGJ81345 dengan Nomor Polisi L 8049 UE (objek asuransi) ialah sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga sebenarnya ;
- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemulihan, kerugian dan perbaikan objek asuransi sebesar Rp 528.185.175,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau **lebih besar dari nominal tersebut** sampai pada pemulihan semula sebelum terjadinya kerugian ;
- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar langsung kepada PENGGUGAT atas kerugian Moril/ Immateriil dihitung sejak ditolakny klaim Asuransi sebagaimana Surat Konfirmasi Kesatu tertanggal 01 Oktober 2024 No. Ref : 01/CM/GA/X/2024, hingga sampai diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 307.200.000,- (tiga ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara lunas dan seketika;
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas Sita Kebendaan pada penguasaan TERGUGAT

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Conservatoir Beslag*) dan atau apabila Sita Kebendaan tersebut tidak mencukupi hutangnya atau tidak dapat dijalankan, maka mohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik TERGUGAT yang akan atau ditemukan dikemudian hari;

- 7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarheid bij voorraad*);
- 8) Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT yang dihitung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan putusan ini sejak diputusnya sampai dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT;
- 9) Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keTuhanan Yang Maha Esa. (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dan termasuk serta diuraikan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi ini.

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO TIDAK LENGKAP DAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA TIDAK MENYERTAKAN PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA SELAKU PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG NAMANYA MELEKAT DALAM POLIS ASURANSI SEBAGAI TERTANGGUNG

- Bahwa pihak yang ditarik dan ditempatkan dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak/*plurium litis consortium*) karena masih terdapat pihak-pihak lain yang harus ikut ditarik dan ditempatkan dalam Gugatan Penggugat.
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menyertakan PT Indomobil Finance Indonesia selaku perusahaan pembiayaan atau Tertanggung yang namanya melekat pada polis sebagai Pihak dalam perkara yang ada.
- Bahwa keberadaan PT Indomobil Finance Indonesia selaku perusahaan pembiayaan sebagai pihak dalam perkara yang ada merupakan kewajiban yang harus ditarik oleh Penggugat guna menjelaskan duduk perkara yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena dasar tuntutan ganti rugi yang dipergunakan oleh Penggugat pada poin 1 (satu) dalam Gugatan Penggugat berdasarkan Polis No. 08-M-00035-000-07-2022 atas nama Tertanggung PT Indomobil Finance Indonesia qq PT Saranabhakti Timur.
- Bahwa PT Indomobil Finance Indonesia selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan sewa guna usaha atas objek *leasing* yang digunakan oleh Penggugat selaku penyewa guna usaha memiliki hubungan hukum yang umumnya dinamakan sewa beli berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan untuk dibayarkan oleh Penggugat dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai yang diatur pada perjanjian *leasing* antara para pihak.
- Bahwa atas dasar perjanjian *leasing* tersebut dilakukan penutupan asuransi terhadap objek *leasing* tersebut selama masa cicilan yang diatur dalam perjanjian *leasing* sehingga polis asuransi yang diterbitkan oleh Tertanggung dengan Polis No. 08-M-00035-000-07-2022 tercantum atas nama Tertanggung yaitu PT Indomobil Finance Indonesia QQ PT Saranabhakti Timur.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena keberadaan PT Indomobil Finance Indonesia sebagai perusahaan

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan atas objek gugatan menjadi titik sentral dari perkara yang ada karena PT Indomobil Finance Indonesia berstatus sebagai Tertanggung dalam perjanjian polis asuransi No. 08-M-00035-000-07-2022.

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat memiliki cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, karena Penggugat seharusnya menarik dan menempatkan PT Indomobil Finance Indonesia sebagai subyek Gugatan dalam Gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ada untuk melakukan putusan sela terlebih dahulu atas perkara yang ada mengingat keberadaan PT Indomobil Finance Indonesia selaku perusahaan pembiayaan atas objek yang disengketakan sebagai pihak dalam perkara yang ada sangat dibutuhkan guna menjelaskan kapasitas maupun kedudukan PT Indomobil Finance Indonesia dan Penggugat di dalam polis asuransi yang ada mengingat selama cicilan antara Penggugat dengan PT Indomobil Finance Indonesia masih berjalan dan belum lunas maka hak kepemilikan atas objek yang dipertanggungjawabkan masih milik PT Indomobil Finance Indonesia sehingga secara hukum sudah sepatutnya PT Indomobil Finance Indonesia ditarik dalam perkara aquo.

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DIKARENAKAN DALIL PADA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG, TIDAK TEGAS (*ONDUIDELIJK*) DAN TIDAK BERDASARKAN DASAR FAKTA (*FETELIJKE GROND*)

- Bahwa dalam hubungan perjanjian asuransi dari perkara aquo, Penggugat selaku Penanggung telah mengikatkan diri kepada Tertanggung yaitu PT Indomobil Finance Indonesia QQ PT Saranabhakti Timur dengan mengeluarkan Polis Asuransi No. 08-M-00035-000-07-2022 untuk jangka waktu pertanggungan dimulai dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2025 terhadap objek berupa Kendaraan Hino Ranger FG 235 TH Tahun 2022.
- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 2 (dua) Gugatan Penggugat yakni lingkup pertanggungan yang dipilih Penanggung pada saat penutupan polis hanya mencakup perlindungan terhadap kerugian secara TLO (*Total Loss Only*) yang secara harfiah berarti "hanya (jika) kerugian total" yang dimaksud dengan kerugian total disini ialah jika biaya perbaikan untuk

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang terjadi nilainya sama atau lebih dari 75% dari harga kendaraan sesaat sebelum kerugian, serta menjamin kerugian apabila kendaraan hilang karena dicuri yang artinya jika terjadi kerusakan ringan ataupun tidak mencapai kerusakan dengan presentase 75% biaya perbaikan maka pihak asuransi dalam hal ini Tergugat tidak dapat menanggung kerusakan tersebut.

- Bahwa dengan adanya hubungan hukum yang terikat dalam Perjanjian Asuransi yaitu Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") No. 08-M-00035-000-07-2022, maka baik Penggugat maupun Tergugat wajib tunduk dan mematuhi setiap ketentuan yang berlaku didalamnya yang diantaranya terkait Penentuan Nilai Ganti Rugi pada Pasal 15 Ayat 2 PSAKBI sebagai berikut:

Pasal 15 penentuan nilai Ganti Rugi:

2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.

2.1. Kerugian Total terjadi jika :

2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau

2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3.dalam Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.

- Bahwa Harga Pertanggungan dalam Polis No. 08-M-00035-000-07-2022 telah diatur setiap tahunnya yakni sebagai berikut:

Tahun	Nilai Pertanggungan	Kategori
2021	1.000.000.000,00	1. Kerugian Total
2022	1.000.000.000,00	1. Kerugian Total
2023	1.000.000.000,00	1. Kerugian Total

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan perkara aquo maka penentuan penggantian kerugian karena kerusakan harus mencapai

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 75% dari harga sebenarnya, adapun kaitannya dengan nilai penggantian klaim Penggugat adalah sebagai berikut:

- $75\% \times \text{Rp.}486.500.000,- = \text{Rp.}364.875.000,-$
- Bahwa Tergugat telah menanggapi pengajuan klaim Penggugat dengan melakukan perhitungan terhadap kerusakan pada objek pertanggunggunaan yang dilakukan oleh Bengkel Rekanan Tergugat yaitu CV Berlian Berkat Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemeriksaan I pada tanggal 22 Juli 2024 diperoleh hasil estimasi perbaikan dan penggantian *sparepart* sebesar Rp.196.065.000,-
 - Pemeriksaan II pada tanggal 07 November 2024 diperoleh hasil estimasi perbaikan dan penggantian *sparepart* sebesar Rp.299.110.000,-

Dikarenakan Penggugat keberatan atas perhitungan I dari Bengkel Rekanan Tergugat sehingga Penggugat melakukan perhitungan kerugian melalui mekanik Indomobil Prima Niaga – Kletek yang diperoleh Tanggal 07 Agustus 2024 estimasi sebesar Rp.528.185.175,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh lima rupiah).

Bahwa perbedaan hasil estimasi perbaikan dan penggantian *sparepart* tersebut diatas dikarenakan pada pemeriksaan II merupakan pemeriksaan ulang atas permintaan Penggugat untuk dilakukan penyesuaian terhadap hasil perhitungan dari Bengkel Rekanan Tergugat dengan hasil estimasi kerugian dari pihak Penggugat dengan harapan Penggugat dapat memahami hasil keputusan kami.

Bahwa pemeriksaan ulang tersebut telah dilaksanakan serta dihadirkan pada saat pemeriksaan ulang kerugian dari mekanik **Indomobil Prima Niaga – Kletek, mekanik dari Penggugat serta mekanik Bengkel Tergugat** dan perwakilan Penggugat dan Tergugat sehingga diperoleh hasil total estimasi perbaikan dan penggantian *sparepart* yaitu sebesar Rp.299.110.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa sengketa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah karena adanya perbedaan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap kerusakan objek yang dipertanggunggunakan berupa 1 Unit Kendaraan Hino Ranger FG 235 TH Tahun 2022. sementara nilai estimasi kerugian yang

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan pemeriksaan ulang adalah sebesar Rp.299.110.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang artinya biaya perbaikan dan penggantian *sparepart* tidak mencapai 75% dari harga sebenarnya dan sesuai dengan kondisi Polis yang dimiliki Penggugat yang mencakup perlindungan terhadap kerugian secara TLO (*Total Loss Only*) sehingga Tergugat tidak dapat menanggung kerusakan dari objek pertanggungan *aquo*.

- Bahwa karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan apa yang diungkapkan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Tergugat dengan tegas menolak setiap Gugatan yang diajukan Penggugat dengan satu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah memenuhi standar perusahaan Asuransi Kerugian.
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tidak dapat dibenarkan bagi Penggugat untuk memaksakan klaim ganti rugi kepada Tergugat untuk dapat diterima dan dinyatakan sebagai Klaim TLO (*Total Loss Only*) mengingat dalam perjanjian Polis yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sudah sangat jelas bahwa kerugian pada objek pertanggungan akan dijamin oleh Tergugat apabila biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya sehingga gugatan Penggugat sudah sewajarnya dinyatakan Obscur Libel.

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT,

- BERDASARKAN URAIAN-URAIAN PADA EKSEPSI TERGUGAT TERSEBUT DI ATAS, GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KABUR SERTA TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) DIKARENAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM KARENA SECARA HUKUM KLAIM PENGGUGAT TIDAK DIJAMIN DALAM POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR NO. 08-M-00035-000-07-2022 YANG DIBUAT DAN DISEPAKATI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

SELAIN ITU, TERBUKTI BAHWA TERDAPAT CACAT FORMIL TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL TERHADAP PERSYARATAN SUATU GUGATAN, SEHINGGA ATAS HAL TERSEBUT DEMI KEADILAN, MAKA GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEWAJARNYA APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SUARABAYA YANG

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENANGANI PERKARA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan semua uraian dan dalil yang kami telah kemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, terkait dengan pokok perkara di bawah ini.
- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara;
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya

- Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

BAHWA TIDAK ADA PERBUATAN INKGAR JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT AKAN TETAPI PENGGUGAT YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK PATUT

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut dengan menuduh bahwa Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak mau membayar ganti rugi uang pertanggungan namun secara fakta Tergugat sama sekali tidak melakukan Wanprestasi apapun terhadap Penggugat.

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tegas Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat.
- Bahwa Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, unsur dari Wanprestasi adalah adanya unsur kelalaian memenuhi perikatannya dari Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi unsur ini tidak dapat dikenakan kepada Tergugat karena tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang bersifat melalaikan kewajiban kepada Penggugat dalam hal pembayaran klaim.

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Wanprestasi** sangatlah mengada-ada dan tidak dapat diterima.
- Bahwa perjanjian polis asuransi yang dimiliki Penggugat HANYA mencakup jaminan secara TLO (*Total Loss Only*) sedangkan **estimasi** kerugian yang menimpa Penggugat sesuai hasil perhitungan perbaikan dan penggantian *sparepart* terakhir dari kedua belah pihak yakni sebesar yaitu sebesar Rp.299.110.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang notabennya masih jauh dari nilai TLO sebesar $75\% \times \text{Rp.486.500.000,-} = \text{Rp.364.875.000,-}$ sehingga Tergugat selaku Penanggung secara hukum memang tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat dan karena itu Tergugat tidak dapat dinyatakan telah wanprestasi (ingkar janji) karena polis yang dipilih Penggugat HANYA menanggung kerugian apabila terjadi kerusakan secara TLO (*Total Loss Only*).
- Bahwa Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 08-M-00035-000-07-2022 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian pertanggungan diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "KUHD") dimana sebagai perjanjian Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 01-M-00035-000-07-2022 tunduk

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata").

- Bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa :

"Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala ketentuan dan kondisi dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 08-M-00035-000-07-2022 yang menjadi dasar pertanggungungan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak, termasuk dalam hal terjadi klaim.

- Bahwa di dalam ketentuan Polis yang dimiliki Penggugat mengatur dasar penerapan ganti rugi yang tercantum pada bagian pendahuluan paling atas Polis yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

Ketentuan diatas secara tegas menerangkan bahwa untuk dapat memperoleh ganti kerugian atas kerusakan kendaraan bermotor harus memenuhi syarat dan kondisi yang tercantum dalam Polis diantaranya penentuan nilai ganti rugi sesuai dengan jenis jaminan yang diambil pada saat penutupan Polis sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 PSAKBI yakni polis untuk jaminan TLO (*Total Loss Only*) hanya akan menerima ganti rugi apabila biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya, sehingga apabila kerugian dan/atau kerusakan kendaraan tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya, maka Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat.

- Bahwa secara tegas dan jelas dengan adanya Gugatan Penggugat, Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut karena dengan adanya Gugatan Penggugat, Penggugat mengharapkan klaim

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara nyata wajib ditolak untuk dapat menyimpang pada apa yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat I dan Tergugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 08-M-00035-000-07-2022

BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN ITIKAD BAIKNYA DENGAN TETAP MELAKSANAKAN PROSES KLAIM YANG ADA DENGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS ESTIMASI KERUGIAN PENGGUGAT MESKIPUN SECARA HUKUM BATAS PELAPORAN KLAIM TELAH LEWAT

- Bahkan secara hukum melalui surat Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2024 telah melakukan penolakan klaim Penggugat karena pengajuan atau pelaporan klaim yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 butir 1.1 PSAKBI tentang Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan yang menyatakan sebagai berikut:

“Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan wajib memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

- Bahwa hal tersebut pengajuan klaim yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dilakukan pada tanggal 18 Juli 2024 sedangkan peristiwa kecelakaan yang menyebabkan kerugian terjadi pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana Formulir Klaim Kendaraan Bermotor pada tanggal 18 Juli 2024 yang di isi dan di tandatangani oleh Pak Noordianto Nuke.N dan oleh karena itu pengajuan klaim tersebut telah lewat dari 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian sehingga Penggugat sebagai Tertanggung telah lalai dalam melakukan kewajiban yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 butir 1.1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (“PSAKBI”).
- Berdasarkan hal tersebut diatas, secara jelas dan tegas bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat secara hukum tidak dapat dijamin dalam kondisi PSAKBI karena Penggugat selaku Tertanggung telah kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan klaim pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 PSAKBI menyatakan bahwa:

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini."

- Bahwa meskipun terdapat pelanggaran terhadap pelaporan klaim tersebut Penggugat dengan itikad baiknya senantiasa untuk menerima pemeriksaan kerugian atas objek yang dipertanggungjawabkan dengan harapan Penggugat dapat memahami itikad baik kami apapun hasil keputusan nantinya setelah dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Penggugat seyogyanya mengerti dan memahami betul Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali, namun Penggugat telah mencoba berspekulasi bahwa seakan-akan Tergugat bersalah yang melakukan perbuatan wanprestasi dengan tujuan mengharapkan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, unsur perbuatan wanprestasi adalah adanya unsur kelalaian dalam memenuhi perikatan Tergugat kepada Penggugat, tetapi unsur tersebut tidak dapat diterapkan kepada Tergugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepada Tergugat melalui bukti-bukti hukum yang dimiliki oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang secara nyata bersifat melalaikan kewajibannya kepada Penggugat. Sebaliknya, Tergugat memiliki bukti-bukti hukum yang secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum yang jelas dimana Tergugat telah melakukan proses klaim secara benar dengan kondisi yang telah diketahui Penggugat atas hasil estimasi kerugian tidak mencapai dari jumlah penggantian kerugian yang disepakati dalam TLO dan karenanya Tergugat secara hukum tidak mempunyai kewajiban hukum membayar klaim pertanggungjawaban yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah semestinya memahami duduk perkara yang ada sesungguhnya Tergugat telah melakukan itikad baiknya dengan tetap melaksanakan proses klaim yang ada dengan menunjuk Bengkel Rekanan kami yang umumnya Tergugat pergunakan untuk melakukan perhitungan estimasi kerugian dan tentunya sesuai standar proses penyelesaian klaim di Perusahaan Asuransi.
- Bahwa Penggugat tidak memahami pengertian yang tersurat dan tersirat dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, di mana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara harus terkait dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menetapkan bahwa:

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



“Si berutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan 1238 KUHPerdara, unsur perbuatan Tergugat dapat dinyatakan sebagai kelalaian (wanprestasi) apabila sudah terdapat surat perintah atau surat peringatan resmi dari jurusita pengadilan atau dengan kata lain Tergugat dianggap melakukan kelalaian (wanprestasi) apabila kelalaian tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam bentuk putusan pengadilan.

• **Majelis Hakim Yang Terhormat,**

Bahwa yang menjadi substansi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan “WANPRESTASI” dengan memaksakan klaim ganti rugi kepada Tergugat untuk dapat diterima dan dinyatakan sebagai Klaim TLO (*Total Loss Only*) sesuai perhitungan yang diberikan dari Indomobil Prima Niaga – Kletek tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum karena Penggugat secara jelas memaksakan agar klaim yang diajukan wajib dipenuhi oleh Tergugat sedangkan dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 08-M-00035-000-07-2022 yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjamin klaim Penggugat sehingga klaim Penggugat dan estimasi biaya perbaikan tidak mencapai nilai yang ditetapkan dalam Polis sehingga wajib ditolak dan sangat tidak mungkin bagi Tergugat untuk menyimpang dari perjanjian Polis yang telah disepakati sebelumnya.

- Bahwa untuk diketahui Tergugat akan melakukan kewajibannya untuk membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat, sepanjang klaim yang diajukan tidak dikecualikan atau dijamin dalam Perjanjian Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 08-M-00035-000-07-2022 dan biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang seyogyanya baik Penggugat maupun Tergugat wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalamnya.
- Berdasarkan ketentuan di atas sekaligus menanggapi Gugatan Penggugat, maka tidak ada suatu Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena jenis Polis yang dimiliki Penggugat adalah TLO (*Total Loss Only*) dan bahkan terdapat pelanggaran

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaporan klaim Penggugat sehingga penolakan klaim tersebut merupakan suatu tindakan yang wajar dan secara hukum sah untuk dilakukan pada setiap klaim yang nyatanya jenis Polis TLO tidak dapat diberlakukan pada klaim Penggugat dan tidak termasuk dalam kategori yang dijamin dalam Polis yang dimiliki setiap Tertanggung.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG TIDAK PATUT MENURUT HUKUM KARENA TELAH MENUDUH TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI YANG FAKTANYA TIDAK ADA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT.

- BAHWA PETITUM PENGGUGAT YANG MEMINTA KERUGIAN MATERIL SEBESAR Rp. 528.185.175 (LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SERATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH) DAN IMMATERIL SEBESAR Rp. 307.200.000,- (TIGA RATUS TUJUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) TIDAK MEMILIKI DASAR YANG JELAS
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan mengenai ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan Tergugat kepada Penggugat dan tuntutan kerugian yang diharapkan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum sama sekali bahkan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 - **Putusan MA-RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983:**

Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagipula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - **Putusan MA-RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 :**

Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak.
- Dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan terbukti bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung, maka tuntutan ganti rugi tersebut sepatutnya ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan Tergugat dalam perkara aquo Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan meneliti dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat kurang Pihak karena tidak menyertakan PT Indomobil Finance Indonesia sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji);
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
- Menolak seluruh Gugatan Penggugat.
- Menolak kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 528.185.175 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menolak kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 307.200.000,- (tiga ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban atas pembayaran klaim kepada Penggugat karena jenis Polis Penggugat merupakan TLO dan biaya kerusakan kendaraan Penggugat tidak mencapai biaya yang ditetapkan dalam polis.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ronald Siarta, NIK: 3578043110800001, diberi tanda P-1;
2. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Saranabhakti Timur, Nomor: AHU-AH.01.09-0063543, tanggal 10 Oktober 2022, diberi

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P-2;

3. Salinan Berita Acara Nomor: 6, tanggal 5 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Ikhtisar Pertanggungjawaban, tertanggal 1 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Estimation Form dari Indomobil Prima Niaga – Kletek (Dokumen No. WSES-H/H/08/24/02213, tanggal 05 Agustus 2024), diberi tanda P-5;
6. Estimasi perbaikan dan penggantian part kendaraan (truck) dari CV Berlian Berkat Sejahtera – Surabaya, tanggal 04 September 2024, diberi tanda P-6;
7. Surat Konfirmasi Klaim Asuransi Kendaraan dari PT Asuransi Raksa Pratikara (Tergugat) No. Ref: 01/CM/GA/X/2024, tertanggal 01 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
8. Surat Konfirmasi Klaim Asuransi Kendaraan dari PT Asuransi Raksa Pratikara (Tergugat) No. Ref: 122/CM/GA/XI/2024, tertanggal 22 November 2024, diberi tanda P-8;
9. Surat elektronik (E-mail) tertanggal 26 November 2024, diberi tanda P-9;
10. Surat Somasi/Tegoran Ke-1 dari Penggugat kepada Tergugat, Nomor: 92.31/RAP/SOMASI-1/XII/2024, tertanggal 31 Desember 2024, diberi tanda P-10;
11. Tanggapan Somasi Tergugat atas Somasi Penggugat, No. Ref: 053/CM/GA-TR//2025, tertanggal 13 Januari 2025 (terdapat kesalahan penulisan tahun 2024, diberi tanda P-11;
12. Surat Penggugat kepada Indomobil Prima Niaga – Kletek, tertanggal 27 Februari 2025, diberi tanda P-12;
13. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) L 8049 UE atas nama PT Saranabhakti Timur, Kendaraan Hino FG8J1B-BG (FG235TH), Truck Tractor Head, Tahun 2022, diberi tanda P-13;
14. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) L 8049 UE atas nama PT Saranabhakti Timur, Kendaraan Hino FG8J1B-BG (FG235TH), Truck Tractor Head, Tahun 2022, diberi tanda P-14;
15. Surat Keterangan Pelunasan kewajiban dari PT Indomobil Finance Indonesia, tanggal 16 Mei 2025, dan penyerahan BPKB kepada PT Saranabhakti Timur (Dokumen No. 0115/IMFI-SBY/ADM/CV/VI/2025, tertanggal 03 Juni 2025), diberi tanda P-15;
16. Foto bagian kerusakan- kerusakan dari objek sengketa yang mempertegas dari bukti P-5 (Estimation Form yang dikeluarkan oleh Indomobil Prima Niaga - Kletek mengenai estimasi hitungan penggantian atau perbaikan spare part atas kerusakan kendaraan (truck) yang di alami oleh Pengggugat. Dokumen Nomor: WSES-H/H/08/24/02213 tertanggal 05-08-2024. Nomor

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi L 8049 UE, Nomor Rangka: MJEFG8JE1NJB14391, Nomor Mesin: J08EUGJ81345), diberi tanda P-16A- P-16H;

Menimbang, bahwa surat bukti sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda P-9, P-16A- P-16H sesuai dengan Print Out dan bukti bertanda P-10 sesuai dengan copy, surat-surat tersebut telah diinazegelen dan telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Ikhtisar Pertanggungan Polis Asuransi No. 08-M-12321-000-07-2022, diberi tanda T-1;
2. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), diberi tanda T-1A;
3. Formulir Klain Kendaraan tanggal 18 Juli 2024, diberi tanda T-2;
4. Surat Perintah Estimasi dari Tergugat kepada CV Belian Berkat Sejahtera pada tanggal 23 Juli 2024, diberi tanda T-3;
5. Surat izin bengkel CV Belian Berkat Sejahtera tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda T-4;
6. Hasil pemeriksaan I dari CV Belian Berkat Sejahtera pada tanggal 24 September 2024, diberi tanda T-5;
7. Surat Konfirmasi Klaim Tergugat tanggal 1 Oktober 2024, diberi tanda T-6;
8. Hasil Pemeriksaan Penggugat melalui jasa indomobil prima niaga-kletek tanggal 07 September 2024, diberi tanda T-7;
9. Hasil pemeriksaan II dari CV Belian Berkat Sejahtera pada tanggal 15 November 2024, diberi tanda T-8;
10. Korespondensi Tergugat dengan Penggugat terhadap hasil pemeriksaan, diberi tanda T-9;
11. Company Profile Indomobil Prima Niaga Kletek yang dikutip dari Website Resmi: 11. Bukti T.11 <https://hino.indomobil.co.id/cabang/ipn-kletek>, diberi tanda T-10;
12. Surat Pernyataan Laporan Hasil Survey Onsite Bengkel Indomobil Prima Niaga Kletek pada tanggal 08 Agustus 2025., diberi tanda T-11;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9, T-10, T-11 berupa fotocopy dari fotocopy, namun telah diinazegelen dan telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi ELFIYAN PRIEKOWARSO ;**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Mekanik CV Berlian Berkat Sejahtera;
- Bahwa saksi memulai bekerja di bengkel sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari bengkel saksi ada juga rekanan-rekanan dari astra dan sinar mas;
- Bahwa untuk alat-alat body repair banyak macamnya;
- Bahwa apabila ada ada asuransi yang mau masuk ke bengkel saksi, sebelumnya akan di survei dulu mobil yang akan dimasukkan, nantinya untuk bisa menganggarkan estimasi biaya;
- Bahwa survei dilakukan 2 x dengan perwakilan asuransi dan cek unit serta pemilik unit;
- Bahwa dari pengecekan ada kerusakan-kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui;
- Bahwa spesial bengkel saksi adalah spesial menangani truk barang, sedang untuk mobil kecil tidak terima;
- Bahwa untuk bengkel saksi ada di pulau jawa dan ada beberapa bengkel khusus pertamina seluruh indonesia;
- Bahwa pada saat survei pertama benar ada kesalahan;
- Bahwa ada kerusakan yang tidak terdeteksi;
- Bahwa kemudian di cek di body repair;
- Bahwa untuk standarnya saksi tidak bisa menjelaskan secara detail;
- Bahwa standart penanganan meliputi foto-foto unit lalu di cek untuk estimasi biaya dan untuk perbaikan untuk diajukan asuransi serta pelaksanaan kerja;
- Bahwa perbandingan estimasi pertama lalu ada estimasi yang kedua ada perbedaanya;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dibawah kabin, radiator, interkuler dan ada beberapa ceceran solar yang bocor, dan belum mengecek ke dalam mesin, sehingga tidak bisa estimasi mesin tersebut;
- Bahwa ada tambahan kerusakan saat survey pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi telah membuat perhitungan resmi biaya perbaikan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada PT. Asuransi Raksa Pratikara untuk disampaikan kepada Pihak PENGGUGAT;
- Bahwa dalam inspeksi pertama dan kedua terdapat perbedaan perhitungan, dalam perbedaan tersebut saksi mengakui bahwa pada saat pemeriksaan/inspeksi pertama tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kerusakan unit kendaraan tersebut;
- Bahwa saat perhitungan estimasi kedua bersama dengan Tergugat, Indomobil Prima Niaga, Mekanik CV Berlian Berkat Sejahtera dan PT. SARANABHAKTI TIMUR melakukan inspeksi ulang/perhitungan ulang perbaikan unit. Di pemeriksaan/inspeksi pertama Saksi menyampaikan pada saat melakukan pemeriksaan kerusakan kendaraan saksi tidak melakukan jungkit/menaikkan ujung kendaraan dan hanya melakukan inspeksi kendaraan dalam keadaan tidak terjungkit karena tidak ada yang kuat menjungkit;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat kendaran di jungkit terdapat kerusakan pada mesin berupa patahan dan retakan halus pada mesin yang pada saat inspeksi awal tidak diketahui;
- Bahwa di bengkel saksi ada perawatan juga, tidak hanya body repair;

2. Saksi **SAMUEL ALFHEUS GLISSANDO** ;

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan asuransi;
- Bahwa saksi datang ke delare hino kletek disana mencari pekuang kerjasama;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saudara Hardiyono yang menjabat sebagai Service Advisor guna menanyakan terkait dengan mekanisme kerjasama;
- Bahwa tergugat menyerahkan bukti tambahan kepada Ketua Majelis Hakim, yaitu bukti T-10 yaitu Company Profile dari website resmi Indomobil Prima Niaga Kletek dan bukti T-11 Surat Pernyataan Laporan Hasil Survey Onsite Bengkel Indomobil Prima Niaga, dalam Bukti T-11 Ketua Majelis Hakim menyampaikan kenapa surat pernyataan tersebut tidak dibubuhi materai oleh TERGUGAT?;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan dalam persidangan berkunjung ke Indomobil Prima Niaga dan bertemu dengan Saudara Hardiyono yang menjabat sebagai Service Advisor guna menanyakan terkait dengan mekanisme kerjasama antara PT. Asuransi Raksa Pratikara dengan Indomobil Prima Niaga;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi dalam melakukan kerjasama dengan fasilitas dan layanan service apa saja yang dimiliki oleh Indomobil Prima Niaga, Saksi menyampaikan bahwa Indomobil Prima Niaga tidak memiliki fasilitas perbaikan body repair dan pengecatan kendaraan tetapi hanya memiliki fasilitas layanan service dan spare part;
- Bahwa Saksi menjelaskan dan menegaskan tujuan berkunjung ke Indomobil Prima Niaga Kletek hanya untuk menjajaki dan menanyakan syarat-syarat kerjasama. Saksi juga menegaskan bahwa tidak semua dealer/showroom kendaraan mempunyai bengkel body repair dan pengecatan dan apabila terjadi kerusakan tersebut maka melibatkan/merujuk bengkel rekanan yang bekerjasama dengan dealer/showroom;
- Bahwa untuk perbaikan body repair dan pengecatan Indomobil Prima Niaga Kletek mempunyai bengkel rekanan untuk rujukan apabila terjadi kerusakan atas kendaraan. Saksi juga tidak pernah mengajukan estimasi biaya estimasi perbaikan kerusakan kendaraan terhadap Indomobil Prima Niaga Kletek;
- Bahwa pada dialer Hino Kletek untuk pekerjaan Body Repair, dikerjakan dibengkel lain;
- Bahwa menurut saksi dari pengalaman tidak melakukan Body Repair dengan Dealer Hino dan tidak ada alat pendukungnya;
- Bahwa info pada dealer Hino tersebut, bengkelnya tidak bisa menerima perbaikan dari hasil kecelakaan dan harus dibengkel lain
- Bahwa bengkel Hino ini mempunyai rekan kerja dan sesuai petunjuk dari bengkel Hino tersebut;
- Bahwa kalau soal estimasi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menentukan Kerjasama adalah dari pihak HINO/ bengkel tersebut;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan prosedur dari pihak HINO (artinya dari kantor pusat ke kantor pusat masing-masing);
- Bahwa disana ada petunjuk ada papan, petunjuk dan ada catatan service;
- Bahwa penerimaan laporan perbaikan saksi yang menerima;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli AA PUTU GEDE ARTAYASA ;

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang polis asuransi umum;
- Bahwa ahli menangani tentang kerugian pada asuransi kurang lebih 6 kasus dalam sebulan;
- Bahwa tentang polis asuransi sama dengan kontrak, apa yang dijanjikan yang bertanggung, yang berhak mengklaim yang tertulis di polis;
- Bahwa ada syarat di polis dengan ketentuan-ketentuan lain dengan proleta asuransi, bila asuransi yang nilai lebih tinggi dari yang bertanggung;
- Bahwa asuransi membatasi klaim yang ditanggung;
- Bahwa sudah menjadi kewajiban mutlak bertanggung;
- Bahwa yang menilai memberikan estimasi;
- Bahwa dilihat dari kondisi baru bisa menilai kerugian dari estimasi yang dilihat;
- Bahwa kriteria dengan pemberian estimasi berbeda nilainya, pertama cek dengan alat, pada waktu awal yang harus diganti atau tidak;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk ahli dibidangnya dari kompetensi harus independen;
- Bahwa yang menentukan menunjuk bengkel adalah pihak penanggung;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara e-litigasi dan oleh karena para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi yaitu :

1. Eksepsi tidak lengkap / kurang pihak

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak menyertakan PT. Indomobil Finance Indonesia selaku perusahaan pembiayaan yang Namanya melekat dalam polis asuransi sebagai tertanggung sesuai Polis No. 08-M-00035-000-07-2022 atas nama tertanggung PT. Indomobil Finance Indonesia qq. PT. Saranabhakti Timur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang lengkap karena kurang pihak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971), akan tetapi ada atau tidaknya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menyertainya, adalah tugas dari para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam proses Pembuktian dipersidangan.

2. Eksepsi gugatan tidak berdasarkan hukum, kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena klaim ganti rugi diterima jika kerugian pada obyek pertanggung jawaban berupa biaya perbaikan, penggantian dan pemulihan sama dengan atau lebih dari 75 % dari harga sebenarnya sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscur libel* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang kabur menyebabkan pihak Tergugat tidak dapat menjawab gugatan namun berdasarkan jawab-jawaban antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat gugatan sudah jelas dan dapat ditanggapi oleh pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-11 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Asuransi dengan Nomor polis 08-M-00035-000-07-2022 sesuai **Bukti P-4/T-1** dengan Masa Pertanggungan 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2025 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan objek asuransi kendaraan bermotor dengan nomor rangka MJEFG8JE1NJB14391, Nomor mesin J08EUGJ81345 dengan Nomor Polisi L 8049 UE Merk Hino (Truck) Warna Hijau Tua Tahun Pembuatan 2022 atas nama Pemegang Polis PT. Indomobil Finance Indonesia QQ PT. Saranabhakti Timur (**Bukti P-13, P-14, P-15** sesuai ikhtisar pertanggungan yang dikeluarkan Tergugat di Surabaya tanggal 01 Juli 2022 sesuai **Bukti P-4/T-1** ;

Menimbang, bahwa lingkup pertanggungan meliputi TLO (*Total Loss Only*) dengan salah satu syarat *in litis*, ganti rugi jika terjadi kerusakan dan atau kerugian maka penghitungannya adalah pada pokoknya sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga yang sebenarnya, dan adapun harga yang sebenarnya pada tahun ketiga berdasarkan ikhtisar pertanggungan yaitu Rp. 486.500.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana Penggugat telah melunasi pembayaran premi dengan lancar;

Menimbang, bahwa memasuki pada tahun ke-3, atau pada tanggal 28 Juni 2024 truck hino tersebut mengalami kecelakaan di Jalan Poros Pare-pare, Desa Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, dan telah dilaporkan ke Pihak yang berwajib dengan Surat Keterangan Kecelakaan Nomor Polisi : SK/15/VII/2022/Lantas Kepolisian Resor Sidrap Polda Sulsel, tertanggal 08 Juli 2024 dan akibat dari kecelakaan atau musibah tersebut pada akhirnya menimbulkan kerusakan atau kerugian pada objek asuransi ;

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT mempunyai hak terkait Polis nomor 08-M-00035-000-07-2022, maka mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim asuransi pada tanggal 18 Juli 2024 untuk mendapatkan klaim ganti rugi asuransi, yang apabila mengacu pada ikhtisar pertanggungan berhak

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ganti rugi pada pokoknya sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga yang sebenarnya atau Rp. 486.500.000,00 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, proses pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT sesuai **Bukti P-7 dan P-8** ditolak oleh TERGUGAT dan tidak dapat memberikan ganti rugi, hal tersebut didasarkan dengan sebagaimana dituangkan dalam Surat tertanggal 01 Oktober 2024 No. Ref : 01/CM/GA/ X/2024 perihal Konfirmasi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Hino Ranger L 8049 UE (selanjutnya cukup ditulis Surat Konfirmasi Ke-1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerusakannya "hanya" sebesar 40,4 %, penghitungan tersebut mengacu pada penghitungan Bengkel CV. Berlian Berkat Sejahtera (Bengkel yang diminta untuk melakukan penaksiran/ pemeriksaan kerusakan oleh TERGUGAT selaku Penanggung) tertanggal 04 September 2024 sebesar Rp. 196.065.000 (seratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah), atas jawaban ini kemudian PENGGUGAT mengajukan keberatan atau meminta penjelasan kepada TERGUGAT. Selanjutnya atas keberatan atau permintaan penjelasan dari PENGGUGAT, kemudian, TERGUGAT tetap melakukan Penolakan Klaim Surat No. Ref : 122/CM/GA/XI/2024 perihal Konfirmasi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Hino Ranger L 8049 UE (selanjutnya cukup ditulis Surat Konfirmasi Ke-2), dan melalui Surat Konfirmasi ke-2 ini lah yang membuat PENGGUGAT merasa kecewa dimana TERGUGAT memberikan hasil pemeriksaan terbaru (dapat dikatakan merevisi) atas objek asuransi sebesar Rp. 299.110.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) hal mana pemeriksaan terbaru tersebut, TERGUGAT mendasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan Jasa bengkel yang sama dengan Surat Konfirmasi Ke-1 dahulu, bengkel Berlian Berkat Sejahtera sesuai **Bukti P-7** sampai **P-11**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah membayar premi asuransi secara penuh dan sudah ada penyerahan obyek kendaraan dari PT. Indomobil kepada Penggugat selaku pemilik sesuai **Bukti P-15**, maka sudah tepat yang mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat adalah Penggugat. Akan tetapi Tergugat menolak klaimnya sesuai **Bukti P-7 sampai P-11/T-5 sampai T-9** sedangkan Penggugat telah membayar lunas polis asuransinya tersebut. Oleh karenanya petitum ke-2 Penggugat yang meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak klaim atas polis Asuransi Nomor 08-M-00035-000-07-2022 dan tidak membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT adalah Perbuatan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Wanprestasi atau Ingkar Janji karena telah melanggar perjanjian pertanggungan yang telah disepakati tersebut. Dengan demikian petitum ke-2 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian pertanggungan dalam **Bukti P-4** yang memuat didalam klausula perjanjian **Pasal 15** bahwa biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan atas kerusakan kendaraan Truk Hino nomor rangka MJEFG8JE1NJB14391, Nomor mesin J08EUGJ81345 dengan Nomor Polisi L 8049 UE (objek asuransi) ialah sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga sebenarnya. Bahwa berdasarkan jawab jinawab, keterangan saksi Tergugat yang meminta untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemulihan, kerugian dan perbaikan objek asuransi sebesar Rp 528.185.175,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau lebih besar dari nominal tersebut sampai pada pemulihan semula sebelum terjadinya kerugian. Oleh karena pihak Tergugat dan Penggugat terikat perjanjian sebagaimana **Bukti P-4/T-1** kemudian terjadi kecelakaan yaitu mengalami kecelakaan di Jalan Poros Pare-pare, Desa Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, dan telah dilaporkan ke Pihak yang berwajib dengan Surat Keterangan Kecelakaan Nomor Polisi : SK/15/VII/2022/Lantas Kepolisian Resor Sidrap Polda Sulsel, tertanggal 08 Juli 2024 dan akibat dari kecelakaan atau musibah tersebut pada akhirnya menimbulkan kerusakan atau kerugian pada objek asuransi ;

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT mempunyai hak terkait Polis nomor 08-M-00035-000-07-2022, maka mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim asuransi pada tanggal 18 Juli 2024 untuk mendapatkan klaim ganti rugi asuransi, yang apabila mengacu pada ikhtisar pertanggungan berhak mendapatkan ganti rugi pada pokoknya sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga yang sebenarnya atau Rp. 486.500.000,00 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, proses pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak oleh TERGUGAT dan tidak dapat memberikan ganti rugi, hal tersebut didasarkan dengan sebagaimana dituangkan dalam Surat tertanggal 01 Oktober 2024 No. Ref : 01/CM/GA/X/2024 perihal Konfirmasi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Hino Ranger L 8049 UE (*selanjutnya cukup ditulis Surat Konfirmasi Ke-1*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerusakannya "hanya" sebesar 40,4 %, penghitungan tersebut mengacu pada penghitungan Bengkel CV. Berlian Berkas Sejahtera (Bengkel yang diminta untuk melakukan penaksiran/ pemeriksaan kerusakan oleh TERGUGAT selaku Penanggung) tertanggal 04 September 2024 sebesar

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 196.065.000 (seratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) sesuai **Bukti P-6**, atas jawaban ini kemudian PENGGUGAT mengajukan keberatan atau meminta penjelasan kepada TERGUGAT. Selanjutnya atas keberatan atau permintaan penjelasan dari PENGGUGAT, kemudian, TERGUGAT tetap melakukan Penolakan Klaim Surat No. Ref : 122/CM/GA/XI/2024 perihal Konfirmasi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Hino Ranger L 8049 UE (selanjutnya cukup ditulis Surat Konfirmasi Ke-2), dan melalui Surat Konfirmasi ke-2 ini lah yang membuat PENGGUGAT merasa kecewa dimana TERGUGAT memberikan hasil pemeriksaan terbaru (revisi pemeriksaan) atas objek asuransi sebesar Rp. 299.110.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) sesuai **Bukti P-8** hal mana pemeriksaan terbaru tersebut, TERGUGAT mendasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan Jasa bengkel yang sama dengan Surat Konfirmasi Ke-1 dahulu, Bengkel Berlian Berkat Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu **ELFIYAN PRIEKOWARSO** yang menjabat sebagai Kepala mekanik CV. Berlian Berkat Sejahtera, menerangkan bahwa pada pemeriksaan pertama kendaraan tidak dijangkit/menaikkan ujung kendaraan dan hanya melakukan pemeriksaan kendaraan dalam keadaan tidak terjungkit, sedangkan berdasarkan keterangan saksi tersebut pada saat pemeriksaan kedua dengan posisi kendaraan dijangkit maka diketahui terdapat kerusakan pada mesin berupa patahan dan retakan halus sesuai juga **Bukti P-5**. Akibatnya terjadi perbedaan penghitungan kerusakan antara pemeriksaan pertama dan kedua dengan bengkel yang sama yang tentunya terkait profesionalisme bengkel sebagai rekanan produk asuransi yang seharusnya memerlukan sertifikasi klasifikasi/kelas bengkel sesuai Kepmenperindag No. 551/1999 atau Kepmenperindag No. 199/2001 dan seyogyanya tidak dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran asuransi. Dengan demikian **Bukti P-6 dan P-8** yang memuat harga hasil pemeriksaan yang berbeda oleh bengkel yang sama dan Majelis Hakim berpendapat **Bukti P-12 dan P-16** yang dilengkapi dengan foto obyek asuransi yang mengalami kerusakan yaitu **Bukti P-16A sampai P-16H** lebih bersifat otentik dengan hasil perhitungan kerusakan adalah Rp.475.842.500,- sesuai perincian dalam **Bukti P-12 dan P-16** ditambah VAT 11% dari harga atau sekira Rp.52.343.675 sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 528.185.175,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Dengan demikian petitum ke-3 dan ke-4 Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang meminta untuk dinyatakan menghukum TERGUGAT untuk membayar langsung kepada PENGGUGAT atas kerugian Moril/Immateriil terhitung sejak ditolaknya klaim Asuransi sebagaimana Surat Konfirmasi Kesatu tertanggal 01 Oktober 2024 No. Ref : 01/CM/GA/X/2024, hingga sampai diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 307.200.000,- (tiga ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara lunas dan seketika. Oleh karena kerugian moril/immateriil tidak ada perinciannya dan bukti terkait maka petitum ke-5 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-6 Penggugat yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas Sita Kebendaan pada penguasaan TERGUGAT (*Conservatoir Beslag*) dan atau apabila Sita Kebendaan tersebut tidak mencukupi hutangnya atau tidak dapat dijalankan, maka mohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik TERGUGAT yang akan atau ditemukan dikemudian hari. Oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum ke-6 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yang meminta untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarheid bij voorraad*). Bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat yang meminta untuk menyatakan gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil jo SEMA R.I. No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, oleh karena tidak terpenuhinya syarat untuk itu maka petitum ke-7 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pembayaran dwangsom sesuai petitum ke-8 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum yang meminta menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT yang dihitung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan putusan

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejak diputusnya sampai dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT, oleh karena putusan yang memuat pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan bersamaan dengan dwangsom, maka petitum ke-8 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 KUH Perdata, 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak klaim atas polis Asuransi Nomor 08-M-00035-000-07-2022 dan tidak membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji;
3. Menyatakan biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan atas kerusakan kendaraan Truk Hino nomor rangka MJFEG8JE1NJB14391, Nomor mesin J08EUGJ81345 dengan Nomor Polisi L 8049 UE (objek asuransi) ialah sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga sebenarnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemulihan, kerugian dan perbaikan objek asuransi sejumlah Rp.528.185.175,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 6 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,
didampingi Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa
Penggugat serta kuasa Tergugat secara e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Muhammad Zulqarnain, S.H.M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.M.H.

Dto.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dto.

Asep Priyatno, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	Rp. 20.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 240.000,00
(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)